

घर बहाल सम्झौता

लिखितम धनकृष्ण महर्जनको नाति सानुकाजि महर्जनको छोरा काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३१ शंखमूल बस्ने वर्ष ६३ को गोविन्द महर्जन (जसलाई यस उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिएको) नमनारायन पोखरेलको नातीनी तिलकराम पोखरेलको छोरी सुरेश रिजालको (ना.प.नं. ६९५२ मिति २०६२/०९/०७ जि.प्र.का. अर्घाखाँची) श्रीमती पाल्पा जिल्ला भुवनपोखरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ३१ को लक्ष्मी पोखरेल (ना.प.नं. १०४७ / ३४१ मिति २०६६/८/२६ जि.प्र.का. पाल्पा) (जसलाई यस उप्रान्त दोश्रो पक्ष भनिएको) बिच निम्न उल्लिखित शर्तहरुको अधिनमा रही घर बहालमा दिन प्रथम पक्षले मंजुर गरेको र सोही शर्तमा दोस्रो पक्षले पनि बहालमा लिन मंजुर गरेको हुंदा आजका मितिमा यो करारनामाको कागज तयार गरी यसमा हामीहरु दुवै पक्षको मनोमानी राजि खुशीले किनाराका साक्षिहरुको रोहवरमा सहिछाप गरी एक/एकप्रति लियौं/दियौं ।

करारका शर्तहरु

१. प्रथम पक्षको हक तथा स्वामित्वमा रहेको शंखमूल ३१, राधा मार्ग कित्ता नं. ५२० मा बनेको घरको भूई तल्ला र पहिलो तल्लामा नेपालको कानूनले स्वीकृत प्राविधिक तथा कम्प्युटर सेवासम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नको लागि भनि भुई तल्ला र पहिलो तल्ला ओमवे टेक्नोलोजीज प्रा. लि.(दर्ता नं.३०४८७२/०७९/०८०, प्यान नं. ६१०४२४९२४) को प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति, दोश्रो पक्षलाई, १ बैशाख २०८० देखि बहालमा दिन प्रथम पक्षको मञ्जुरी रहेको छ ।

२. उल्लिखित घरको बहाल वापत प्रति महिना रु. २४,५०० (अक्षरुपी चौबिस हजार पाँच सय मात्र), का दरले प्रत्येक चालु महिनाको १५ गते भित्र अग्रिम बहाल भुक्तानी दोश्रो पक्षले निम्न लिखित बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। म्यादभित्र बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरि अर्को महिनाको मसान्तभित्र तिर्न बुझाउन सक्ने छ ।

बैंक नाम र शाखा: नविल बैंक लि., नयाँ बानेश्वर

खाता नाम: गोविन्द महर्जन (**Govinda Maharjan**)

खाता नम्बर: ३११००१७५११८४५०१ (**31100175824501**)

३. प्रचलित कानून बमोजिम घर बहाल बापत लाग्ने कर प्रथम पक्षले सम्बन्धित कर निकायमा दाखिल गर्नुपर्नेछ र सोको एक प्रतिलिपि दोश्रो पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
४. भाडा दर प्रत्येक वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा बृद्धि गर्नेमा दुवै पक्षको मञ्जुरी रहेको छ ।
५. दोश्रो पक्षले व्यवसाय कर, आफ्नो हिस्सामा प्रयोग हुने खानेपानी, धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि लगायतका कुराहरु बपत तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर दस्तुरको दायित्व दोश्रो पक्ष स्वयं हुनेछ ।
६. दोश्रो पक्षले घरमा कानूनद्वारा वर्जित कृत्याकलाप गर्न, कानूनले निषेध गरेका वस्तुहरुको संग्रह गर्न, बेचबिखन गर्न तथा कुनै किसिमको गैरकानुनी काम कारवाही गर्न पाउने छैन । यदि गरेको पाइएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दोश्रो पक्षले नै ब्यहोर्नु पर्नेछ र साथै त्यस कारणले गर्दा यो सम्झौता स्वतः रद्द हुने र प्रथम पक्षले घर खालि गराउन पाउनेछ ।
७. कुनै कारणबस उक्त घर दोस्रो पक्षले करारनामाको म्याद सकिनु भन्दा अगावै छोड्नु परेमा ३ (तिन) महिनाको अग्रिम सुचना दिई हिसाब किताब मिलान गरि छोड्न सक्नेछ भने प्रथम पक्षले उक्त घर खालि गराउनु परेमा ३ (तिन) महिनाको अग्रिम सूचना दिई खालि गराउन सक्नेछ । घर खालि गर्ने बेलामा दोस्रो पक्षले आफुले लिएको बखत जे जस्तो भौतिक संरचना तथा रंगरोधन थियो त्यही अनुरूप आफ्नो खर्चमा घरको संरचना तथा रंगरोधन गर्नुपर्नेछ ।
८. बहालमा लिएको घर फ्ल्याटको भौतिक संरचना परिवर्तन गर्न तथा अन्य कोहि कसैलाई पुनः बहालमा लगाउन दोश्रो पक्षले पाउने छैन । यदि कुनै कारण बस दोश्रो पक्षले आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसारको सामाग्रीहरु (साइन बोर्ड, होडिड बोर्ड), सजावत तथा पार्टेशन गर्नुपरेमा प्रथम पक्षको सहमति लिएर गर्नसक्नेछ ।
९. दोस्रो पक्षले उपभोगमा लिई सकेपछी दोस्रो पक्षको कारणबाट गर्नु पर्ने सामान्य मर्मत सम्भारको काम दोस्रो पक्ष आफैले गर्नु पर्नेछ ।
१०. यस करारनामाका शर्तहरुमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा वा करारनामाको म्याद थप गर्नु परेमा, दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै गर्न सकिनेछ ।
११. यस करारनामामा लेखिएका शर्तहरु दुवै पक्षले पूर्ण रुपले पालना गर्नुपर्छ । सम्झौताको यथार्थ परिपालना गर्नु गराउनु दुवै पक्षको कर्तव्य हुनेछ । सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा कुनै

विवाद भएमा आपसी छलफल तथा सहमतिबाट विवादको निरूपण गरिनेछ । सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यलयमा उजुरी पेश गर्न सकिनेछ ।

१२. यस सम्झौताका शर्तहरू दुवै पक्षको आपसी लिखित सहमतिमा संशोधन गर्न सकिनेछ ।

१३. यो करारनामा आजकै मितिबाट आगामी ५ (पाँच) वर्ष सम्म कायम रहनेछ ।

प्रथम पक्ष

नाम : गोविन्द महर्जन
घरधनी
ठेगाना : वडा नं. ३१, शंखमूल
संपर्क नं. ९८४१७८७१९९

दोस्रो पक्ष

नाम : लक्ष्मी पोखरेल
प्रमुख कार्यकारी
ओमवे टेक्नोलोजीज प्रा. लि.
ठेगाना : वडा नं. ३१, शंखमूल
संपर्क नं. ९८५१३१०१८४

सहिच्छाप :

सहिच्छाप :

ईति सम्बत् २०७९ साल चैत्र महिना २३ गते रोज ५ शुभम्